

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA I UBEZPIECZENIA

technika masażysty w Polsce

Zasady wykonywania zawodu • rodzaje
odpowiedzialności • ochrona ubezpieczeniowa



02 Technik masażysta jako zawód medyczny

Legalne wykonywanie zawodu wymaga kwalifikacji i wpisu do rejestru

Podstawa prawna

Ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych.

- uregulowany zawód medyczny
- wymagane kwalifikacje i pełnia praw publicznych
- znajomość języka polskiego
- brak określonych prawomocnych skazań
- obowiązkowy wpis do Centralnego Rejestru

Wpis do rejestru = warunek wykonywania zawodu



Kompetencje i obowiązki

Bezpieczny zabieg zaczyna się przed pierwszym dotykem

☰ Czynności zawodowe (Rozp. MZ 2025)

- Przeprowadzenie wywiadu i ocena stanu pacjenta w granicach kompetencji.
- Uwzględnienie wskazań i przeciwwskazań, zaplanowanie zabiegu.
- Dobór techniki i intensywności, obserwacja reakcji pacjenta.
- Modyfikacja lub przerwanie zabiegu przy niepokojących objawach.
- Działanie ze sprzętem zgodnie z przeznaczeniem i należyłą starannością.

🚫 Granice kompetencji (Czego NIE wolno)

- Bezwzględny zakaz diagnozowania chorób.
- Zakaz zastępowania lekarza lub fizjoterapeuty.
- Zakaz wykonywania czynności bez kwalifikacji.
- Obowiązek odmowy zabiegu, gdy stan pacjenta budzi poważne wątpliwości (np. nagły ból, obrzęk).

Rodzaje odpowiedzialności prawnej

Jedno zdarzenie może uruchomić kilka niezależnych postępowań

- 1 ZAWODOWA**
 naruszenie przepisów i etyki wykonywania zawodu
 
- 2 CYWILNA**
 szkoda lub krzywda pacjenta
 
- 3 KARNA**
 czyn spełniający znamiona przestępstwa
 
- 4 PRACOWNICZA (etat)**
 naruszenie obowiązków pracowniczych
 
- 5 PRAWA PACJENTA**
 informacja, zgoda, intymność, poufność
 

ODPOWIEDZIALNOŚCI MOGĄ WYSTĄPIĆ RÓWNOLEGLE



Odpowiedzialność cywilna

Znaczenie ma zarówno szkoda, jak i forma wykonywania pracy

Pacjent może dochodzić:

- odszkodowania
- zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji
- zadośćuczynienia za ból i cierpienie
- w określonych przypadkach - renty

Najczęstsze źródła ryzyka:

- pominięcie przeciwwskazań
- niewłaściwa technika lub nadmierna siła
- działanie poza kompetencjami
- brak reakcji na ból pacjenta



Odpowiedzialność zawodowa i karna

Dwa odrębne tryby, które mogą dotyczyć tego samego zdarzenia

Zawodowa

- działanie poza kompetencjami
- niedbałe wykonywanie czynności
- naruszenie tajemnicy lub intymności
- zaniedbanie rozwoju zawodowego
- Niestosowanie się do zasad BHP

Kary

upomnienie • nagana • kara pieniężna •
zawieszenie do 5 lat • pozbawienie
uprawnienia

Karna

np. narażenie na niebezpieczeństwo,
uszczerbek na zdrowiu lub bezprawne
ujawnienie tajemnicy



07 Prawa pacjenta, zgoda i dokumentacja

Informacja i poufność są częścią bezpiecznego świadczenia

Pacjent ma prawo do:

- informacji i świadomej decyzji
- wyrażenia lub odmowy zgody
- poszanowania godności i intymności
- zachowania informacji w tajemnicy
- świadczeń udzielanych z należytą starannością

Dokumentuj wywiad • przeciwwskazania • zgodę •
technikę i obszar zabiegu • reakcję pacjenta
• zalecenia

AKTUALIZUJ INFORMACJE PRZED I PO KAŻDYM ZABIEGU



08 Rozwój zawodowy i ograniczanie ryzyka

Aktualna wiedza jest obowiązkiem i praktycznym zabezpieczeniem

5 LAT

okres edukacyjny

200

punktów edukacyjnych

120

punktów za kurs
doskonalący

6 DNI

wolnego na rok na
podnoszenie kompetencji

Bezpieczna praktyka

wywiad → przeciwwskazania → zgoda →
zabieg → obserwacja → dokumentacja



Bezpieczny zabieg krok po kroku

Profesjonalizm w praktyce

- 1 WYWIAD**
Poznaj pacjenta i jego potrzeby
- 2 PRZECIWWSKAZANIA**
Sprawdź, czy zabieg jest bezpieczny
- 3 ZGODA**
Poinformuj i uzyskaj świadomą zgodę
- 4 ZABIEG**
Wykonaj masaż zgodnie z kompetencjami
- 5 OBSERWACJA**
Monitoruj reakcję pacjenta i reaguj na zmiany
- 6 DOKUMENTACJA**
Odnotuj przebieg zabiegu i zalecenia



BEZPIECZNY
PACJENT



PROFESJONALNA
PRAKTYKA



TWÓJ
ROZWÓJ

*Świadoma praktyka,
lepszego jutro.*

09 Ubezpieczenie OC i podsumowanie

Polisa ogranicza skutki finansowe, ale nie zastępuje profesjonalizmu

Obowiązkowe OC

dotyczy podmiotu wykonującego działalność leczniczą i ustawowo określonego zakresu szkód

Dobrowolne OC zawodowe

szczególnie ważne przy własnym gabinecie (nieoferującym działalności leczniczej), B2B, zleceniu, pracy w kilku placówkach

Sprawdź polisę

suma gwarancyjna • wyłączenia • pomoc
prawna • szkody w mieniu • prawa pacjenta •
rażące niedbalstwo

4 FILARY BEZPIECZNEJ PRAKTYKI

KOMPETENCJE

STARANNOŚĆ

DOKUMENTACJA

UBEZPIECZENIE



Rejestr

- [Monika Barczak-Ciupak - Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego](#)

Ubezpieczenia

- [Ubezpieczenia dla Podmiotów Leczniczych](#)
- [Ubezpieczenie nieobowiązkowe](#)

Podstawy prawne

- [Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych](#)
- [ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 kwietnia 2025 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych osób wykonujących niektóre zawody medyczne](#)
- [ROZPORZĄDZENIE w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą](#)
- [\[Urlop szkoleniowy\] - Art. 40. - Niektóre zawody medyczne - Dz.U.2025.1730 t.j. - OpenLEX](#)